

מסורת הש"ס

[illegible]

נורה אור השלם

1. לֹא תִסְגֵּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו
אֲשֶׁר יִנְצֹל אֵלָיִךְ מֵעַם
אֲדֹנָיו: דְּבָרִים כֵּג טז

גליון הש"ס

תורה בגן וכו' נקרא השמר
 וכו' אתיא בשמואל לן זה
 י"ע דהא הכא רבי הוא דאמר
 כן ואליבא דרבי גם רב מודה
 דמעבשין ולאחר ל' יום הוא
 נתנאי כמבואר בסוגיא דלעיל דף
 גט ע"ב מהיום ולאחר מיתה
 הוא גט:

הגהות הב"ח

(ח) רש"י ד"ה בלוקח ז"ל
 קודם ד"ה לבסאקח: (צ) ד"ה
 שמא וכו' אע"ג דלא באה
 לעולם. יצ"ו וז"ע בכתובות
 פס"ק אע"פ דף נט משמע
 דלר"ע אין העם משום
 שלא בא לעולם ע"ש
 המשמע דאי הוה ס"ל
 כר"ע הוה ניחא
 מה שגרסו המוס'
 אפי' רש"י
 אפי' רש"י
 ז"ל:

מוסף רש"י

[illegible]

האומר פרק שלישי קידושין

לא תסגיר. ואזהרה לצ"ח שלא יסגירוהו לצעליו להשתעבד לו:
וּנְשִׂאתָקֶךָ. דבר שאלו צא לעולם הוא: (א) בנזקק עבד ע"מ
לשחררו. דאי בשיחררו וצא להשתעבד לו לא קרי ליה קרא עבד:
מִשּׁוּם אִיבִי. איבת אחומה ואיבת צעלה ושאר ארץ כר"מ סבירא
לֵיהּ: הוּם שְׂמִי עוֹשֶׂה לִפְנֵי. מעשה

ידי יהיו לפיך כהקדש אין בענה לייך
להפר שאין נדרה חל שהרי משועבדת
לו: **שםא תעדיף**. על מעשה ידיה
יותר מן הראוי לו ויותר ממה שאיל
חייבת לעשות לו ובכתובות (דף סד)
אמרינן מה היא עושה לו משקל
ה' סלעים שמי ציהודה שהן עשר
סלעים בגליל ולמי אחיה העדפה
קדשה (ט) א"ע? דלא בזה לעולם
בשעת הנדר: **לעוסיסם**. למי שבראש
ומיהו צמדי דמשמעדי (י) דיה לעל
לא מתי לאקדושינהו: **מתני** אשה
עמך כפועל. בפעולת יום אחד:
גמ' והוא שנקן לה פרוטה. ואמר
לה התקדשי לי בפרוטה זו על מנת
כ' והא אחא לאשמועינן מנא דידין
בשכר דיבור או בשכר פעולה לא
מקדשה דיננה לשכירות מתחילה
ועד סוף ומלואה הוא ולקמן מפרש
היכי שמע לה ר"ל ממתני:
סהרנסניך. כזר נתחייבה לו והוי
מלוה גבה: **שארבינך**. והרכיבה:
גלוסא. שלא אשכ יחידי: **דימוס**.
בנין: **ע"מ**. תנאה משמע ולא
בשכר: **מתני** **ע"מ** שילדה
אבא. אביו של חתן: **רזה האב**.
בגמ' מפרש לה: **מלמדין וכו'**.
כדי לעקור את הקדושיין למפרע
ולא תזקק ליבס: **גמ'**
ע"מ

בשכר שארכיבך על החמור שאושיבך בקרון או בספינה מקודשת וכן
 תימא ה"נ בדיהב לה שוה פרוטה והא בשכר קאמר ועוד תניא
 שב עמי בצוותא ואקדש לך שחוק לפני רקוד לפני עשה^ה כדמוס הזה
 שמין אם יש בו שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת וכי תימא
 ה"נ בדיהב לה שוה פרוטה והא שמין אותו קאמר תיובתא דריש לקיש
 אמר לך ריש לקיש האי תנא ברא סבר^ה אינה לשכירות אלא לכסוף יותנא
 דידן סבר^ה ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ומאי דוחקיה דריש לקיש
 לאוקמיה למתניתין בישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ובדיהב לה אמר רבא
 מתניתין קשיתה מאי איריא דתני על מנת ניתני בשכר אלא ש"מ כל על
 מנת היכא דיהב לה הוא: **מתני'** העל מנת שירצה אבא רצה האב מקודשת
 ואם לאו אינה מקודשת מת האב הרי זו מקודשת מת הבן מלמדין האב
 לומר שאינו רוצה: **גמ'** ומאי על מנת שירצה אבא אילימא עד דאמר
 אבא אין אימא מציעתא מת האב הרי זו מקודשת והא לא אמר אין אלא
 על

ולכן לא צ"ע אמר מעשבו ומיהו קשה לפר"י לפירש דמעשבו
 יום דקא מוקי לה ר' יוחנן אפי' בעומדת בגאס דמוקס ראו למשי
 מעשבו וי"ל דר' יוחנן נטעמיה לעיל בפירקין (דף ס.) מעשבו ולא
 עד לאחר ל' יום וכמו קא אמר גבי מעשבו דמשיהו ויין דלא קנהי
 מוקי לה ר' יוחנן הכס בעומדת בגאס דראוי למשיהו אלז ביה"ה
 מעשבו אחיא כשחולל דאמר לעיל (דף נט.) מנחה הו' וזרין לרקדק
 ושאר מנאים דהא אפילו אמר ליה מעשבו לא מהני לר' יוחנן אלא
 הזמן דהדרא סודרא למריה דה"נ אמר (מדרס דף מח.) גבי ההוא
 (הוא) וקאמר הכס דלא קני מהאי טעמא דאימת קא קני כי הוי
 רבא דשמא ע"מ מהני אפילו לרבי יוחנן ולא הוי שזירא אלא
 רפ"ח: וז"ל איני עושה כיון ^א (דבאלון) דמשועבדת לבעלה לא מצינו
 דברים שזמנו לציניה ועיניו נפשא ^ב וי"ל דהא נמי דברים צבינו לציניה
 שלא יהנה יומיו מן הראוי לו ויאמר אף בעמדה יציה ולכן
 דמהני אפילו למ"ד אין אדם מקנה שלגלז' וה"ה דמצי לשנויי ש

מקנה דבר שלא נאז לעולם (ביבמות צא). קונם שאני עורשה לפיך. אלה שמאמה מליה נעלה
 אור צריך בקונם (ביבמות צא). מה שאני עשה יהיה קונם לפיך, יהי עליך כהקדש מליה נעלה
 יאז לפיך להפיר. דבר זה, מה שאני עשה לא לקדשו לפי פשוטו (שם עט). דמיך קדא
 אהרן וצדקיהו (ביבמות צא). דלא אמרה כלום דלאו כל כמינה לאפקושי מבטל מה דחי' ליה
 תפירה נמי לא חשיב. דאז מערפא נמי לעגל הוא (ביבמות צא). שבוא תעיריך עצליו
 (שם ד). מה לא עורשה לו משקל'ם כל עליוש שמ' חי וטעם לא משעבדו ליה והאמרינן
 שית המלאכה (ביבמות צא). דמותר זה אינו עליו ויכולה להקדישו (כתובות נט). והעדרה
 (שם ט). אינה לשיבועא כלל בדפוסא. הלכ' לאו מלטה הוא (ביבמות צא). בדלמא דחזירו
 השירות, שניה וסנה ו' משלמות בחמת'ם אהרן (שם ק). ישנה וסנה ו' בחמת'ם מחזיריה
 עפשות בשכר, לא אמרינן בגמר המלאכה הוא קונם כל השירות, אלא כל פורתא ופורתא
 (שם יט). כיון שעלה שכרו לפטורנו ומחייבנו לה' פטורה והוא ליה מלטה גבה (ביבמות
 צא) ויבטל ויפיק (שם יח).

לישי קידושין סג.

בְּנוֹן דבתב ליה לבשאקחד הרי עצמד קנוי לך מעבשיו. הלא משמע דלמ"ד אדם מקנה דשלג'ל מ"מ כרץ הוא לומר מעבשיו וכן משמע דפ"ק דב"מ (דף י"ב) דקאמר התם אמר ר' רבא שדה זו לכשאקחנה תהא קנויה לך מעבשיו וקשה דהא מילתא

לדני מחיר בסמון גבי נחמך
 שאתגייר לאחר שתתגייירי כו' דאמר
 ר"מ מקודשת ולא קדשה לזינעי
 למימר מעכשיו^א ואמאי קרי לומר
 בשדה ובעבד טפי מבגר וכי תימא
 דהא דקאמר מקודשת היינו היכא
 דאמר מעכשיו ואע"ג דליתיה צביימא
 וכדאשכחן צפ' האשה שנפלו (כתובות
 דף פב.) עז משוך פרה וזו ופלו תהא
 קנייהי ק"נ גדי לאחר ל' יום ומאן לה
 דאמר מעכשיו ואע"ג דליתיה במילמיה
 הא לא נהירא לומר כן דמסבירא
 מהני למ"ד דאם מקנה דשלי"ל דדבר
 שצא לעולם ללא מליון חלוק דדבר
 ודדבר שצא לעולם לא ממריכין לומר
 מעכשיו דהא^ב אמר מתניתין הוי
 את מקודשת דלא ל' לאחר ל' יום
 בא אחר וקדשה מקודשת ואע"ג דלא
 אמר מעכשיו והדרא קושיא לדוכתיה
 לכך אומר ר"י דלא דמי דלגבי
 קידושין היינו טעמא דלא צעי למימר
 מעכשיו משום דסמס קידושין בכסף
 וקנין מעות לא מתבטל בדאמר לעיל^א
 לא צא אחר וקדשה מקודשת ואע"ג
 דמאכלו המעות אכלו האה הא^ב
 שחרור של עבד וגבי שדה דהתם רוב
 קניינם בשטר ואם לא אמר מעכשיו
 ה"א^א אם נתקדע השטר במוך הזמן
 העבד לא יחא משוחרר וצ"ל שדה
 נמי לא יחא קנוי לו להכי נקט בשדה
 וצווד לישא דחמיו דבר זיווי אחי

נִקְרַע הַשְּׁטֵר וְהִיָּינוּ כְּשֹׁאֲמֵר לֹא
מַעֲשֵׂיו וְהִרְ"ם פִּירָשׁ לְהִכִּי נִקְט'
מַעֲשֵׂיו גְּבִי שְׂדֵה וְעֵבֵד לֹא־שׁוֹמְעִין
דְּסָבֵר כִּרְ"מ דִּלְמָר אִדָּם מִקְנֵה דְבָר
שֶׁלֹּא בָּא לְעוֹלָם אֶע"פ שְׂרֹוֹה־שִׁיחֹול
הַקֵּינִי מַעֲשֵׂיו קִנָּה לֹא־לִי אֵל נִקְט'
מַעֲשֵׂיו הִ"א לְחִיטָא אִפְלִיו כִּרְבָּנָן
וְאִרְךָ לַעֲשׂוֹת קֵינִי אַחֲרָּהּ הַשְּׁחָרֹוֹ
וְאִתְ"ם כִּיּוֹן שֶׁלֹּא חָל הַקֵּינִי אִמְחִי
הַזֹּחֵר הַכְּתוּב שֶׁלֹּא לְהַסְגִּיר עֵבֵד
אֶל אֲדוֹנָיו הֵאֱלָ לֹא שִׁיחֵר לִיה מִ"מ
כִּשְׁפָדוֹהוּ אִוּ קוֹנִיָּה שִׁלְחֹומֵיהָ עֵבֵדֵינָן
דִּנְחִיל לִיה דְּלִיקוּן בְּהִימָנוּתֵיהָ דְּלִמְדִּיר'
בְּפִ"ק בְּדִ"מ (ד' טו:) גְּבִי גוֹל שְׂדֵה
וְחֹזֵר וְלִקְחָהּ מִבְּעֵלִים הִרְאֵשׁוּנִים כִּו'
וּמִסִּיק דִּנְחִיל לִיה דְּלִיקוּן בְּהִימָנוּתֵיהָ
אֲבָל גְּבִי קִדּוּשִׁין לֹא שִׁיךְ לִמְמֵר הִכִּי
לִיל בְּמִשְׁחָר פִּרְה וְזוֹ מַעֲשֵׂיו לֹא־חֵל
דִּלְמָר לֹא מִיבְעִיט אֲבִירָו הֵאֱלָ אִפְלִיו בְּרֵה"ר קִימָתָא קִנָּה כִּיּוֹן דִּלְמָר
לִי יוֹם שִׁיחֵר הִיוּ וְהִ"ר מַעֲשֵׂיו יִתְחִילוּ הַקִּדּוּשִׁין וְלֹא יִגְמְרוּ אִלָּא
בְּמִרְהַר קִרְךָ שִׁיחֵר בְּשַׁעַת גְּמָר הַמְּשִׁיבָה בְּמִקּוֹם רָחִיז נִשְׁכִּיבָה וְאִמְרָה
וְהֵאֱלָ וְהֵאֱלָ דִּלְמָר הֵכָּא * דִּלְפִּי נִקְרַע הַשְּׁטֵר מֵהֵנִי הוֹאִיל וְאִמְרָה לִיה
אֲלֵיכֵיטָא דְרַבִּי יוֹחָנָן אִיךְ אִנּוּ קוֹיִין שׁוֹם דְּבָר לֹא־חֵר זִמְנָן כְּגוֹן שִׁדְרוּכִים
זֹחֵר בֹּו אִו אִם הוּא קֵינִי סוֹדֵר כִּיּוֹן שֶׁאִין הַסּוֹדֵר בִּיד הַקּוֹנֵה בְּסוֹף
אִם שְׂרֵלָה לְהַקְטוֹת נִכְסִים לְבָרִיה עִ"מ שִׁיחֵר בִּר בָּרִיה זֹרֵבָא מִרְבָּנָן
בָּרִיה זֹרֵבָא מִרְבָּנָן וְהִיאָ שַׁעֲתָא כְּבִר הִדְרָא סוֹדֵרָא לְמִרְהַי וְאִמְרָה
אִי וְלִכְן טוֹב לִזְמֵר עִ"מ מַעֲשֵׂיו: ה' * קוֹנָם מַה שֶּׁאִי עוֹשֶׂה
מִיִּסְר * בְּקוֹנָם: י"ב * שִׁמָּא תְּעִידֵיהּ: תִּימָה הֵלֵא אִינוּ מִיִּסְר אִלָּא
שֶׁ שֶׁאִי אִפְשָׁר לְנִתְחַלֵּם לִינְהוֹת מִשְׁלָה מֵהָ שֶׁאִי חִיטֵּית לֹא וְאִי אִפְשָׁר
יִיךְ לְהַפִּיר: וְיִידִיר אִיתְנָהוּ בְּעוֹלָם. וְהוּא כְּמַקְדִּישׁ דְּקָל לְפִירֹוּמֵי
קוֹנָמוֹת דְּקָדוּשַׁת הַגּוֹף נִינְהוּ כְּדַמְשֵׁי בְּפ' אֶע"פ (כְּחֻצוֹת דף נט:).

[illegible]

**עין משפט
נר מצוה**

נ א מ״י פ״ב מהלכות גדרים
ה' י סמג לאוין רמב
טו״שׁ י״ד ס׳ רלז ספ״י עא
וטו״שׁ עא״ע ס׳ קמן פא ספ״י
:ב
נ ב ג מ״י פ״ה מהל'
אשרות הלכה יט סמג
עשין מזה טו״שׁ עא״ע ס׳ קמן
לח ספ״י יב:
נ ב ד מ״י שם הלכה ב טו״שׁ
שס ספ״י יג:
נ ג ה ו מ״י שם פ״ו הלכה א
סמג שם טו״שׁ עא״ע שס ספ״י
ח ט י יא:

מוסף תוספות

- א. וכן גבי פירות ערוגה.
מוס' יצמות נג. ד"ה קנויה.
ב. שאין נדרים דאיסור חפצא
חלים על דבר שאין בו ממש,
כדמפרש במס' נדרים. ריטב"א
(ועי' מהרש"א).

תום' ר"י הזקן

[illegible]

מקנה דבר שנה בא לעולם
 וזן לין יכמך אינה מלכות
 תפסי בה קודשי אי לא, היא
 פעולה יום אחד. גמ'. פרוטה.
 ב יחיד ומיירי שאמר לה הרי
 ושין וחובי שכרו ולא קודם,
 נצא שקדשה כמה שנתייבה
 לשכירות מתחלה ועד סוף,
 למפרע ולא תזקק ליבם. גמ'.
 ודשת. ולא לא אמר אין. דאי
 תת האב